

시 정 요 구

1. 제 목 : 회수가능 공탁금 미 수령

2. 소관부점 : ●●●부

3. 내 용 :

☐ 「공탁금 등 회수관리에 관한 통칙」 제3호 및 제4호에 따르면 가압류 담보(보증)공탁금은 본안소송 후 승소확정 시, 배당이의 등으로 인한 배당공탁금은 확정판결 등 집행권원을 득하면 즉시 회수하도록 되어 있음

☐ 그런데, 대법원 전산시스템에 공사가 피공탁자로 되어 있는 공탁 사건 △,△△△건을 대상으로 공사 및 한마음·국민행복기금 등의 공사 전산시스템에 등록된 공탁사건을 비교·점검한 결과,

○ ●●●부는 2005. 5. 13. ☒☒로부터 인수한 채무자 ■■■의 채권 가압류를 위해 2011. 10. 6. 일백만 원을 서울중앙지방법원에 담보공탁하였으나,

○ 2012. 11. 27. 사해행위취소 소송이 종결되어 예치의 필요성이 없으므로 즉시 회수해야 하는데도 사해행위취소 결정일로부터 3년 2월 20일이 경과한 2016. 2. 18. 감사일 현재까지 공탁금을 수령하지 않고 지연 처리 하는 등

- 공탁사건 계 3건의 공탁금 6백만 원은 즉시 회수가 가능한 데도 소송종결일로부터 길게는 3년 2월 20일 짧게는 5개월 29일 동안 공탁금을 회수하지 아니하고 있었음

4. 조치할 사항

●●●부장은 회수가 가능한 3건의 공탁금 6백만 원을 신속하게 회수하시기 바랍니다.